

1500462-54.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ademir de Souza Dias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Guilherme Pião

Vistos.

ADEMIR DE SOUZA DIAS, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cc. artigo 29, do Código Penal, porque no dia 1º de abril de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500462-54.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500462-54.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ademir de Souza Dias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Guilherme Pião

Vistos.

ADEMIR DE SOUZA DIAS, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cc. artigo 29, do Código Penal, porque no dia 1º de abril de 2020, às 14h50min., na Rua Indiaporã, nº 3330 e 3331, Bairro Eldorado, neste Município e Comarca de São José do Rio Preto/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com Lucas Brandão Bonfim, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 4 porções de maconha, com peso líquido de 498,87g e 13 porções menores da mesma droga, pesando 25,58g, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a denúncia, policiais efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam

informação de tráfico de drogas na Rua Indiaporã nº 3330, dirigindo-se até lá. No local avistaram dois indivíduos defronte ao imóvel que, ao perceberem a aproximação da viatura, adentraram rapidamente em residências diferentes, um no numeral 3330 e outro no numeral 3331.

Na primeira residência abordaram Lucas e em revista pelo imóvel encontraram no guarda-roupas do quarto do réu a quantia de R\$37,00 e treze porções fracionadas de maconha, prontas para imediata comercialização. Na segunda residência abordaram Ademir, sendo encontrado no congelador da residência meio tijolo de maconha e três porções grandes da mesma droga, em cima da cama do réu, uma balança de precisão, além da quantia de R\$256,00 que estava em seu bolso e um telefone celular. Na ocasião, Ademir admitiu informalmente aos policiais que guardava drogas para Lucas, recebendo a quantia de R\$100,00 para tal função.

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado Lucas Brandão à pág. 293 (processo 0000469-35.2021.8.26.0576).

O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/11), sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 89/90. Notificado (págs. 170/172), apresentou defesa preliminar (págs. 176/180). A denúncia foi recebida (pág. 210) e o réu regularmente citado (págs. 251/253).

Folhas de Antecedentes a págs. 63/78 e certidão de eventos a págs. 52/56 (Ademir). Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas comuns, sendo o réu, ao final, interrogado (pág. 274).

Foi instaurado incidente de sanidade mental, o qual foi processado em apenso próprio.

Em Memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (págs. 379/383).

A Defesa, por sua vez, requereu sua absolvição, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu do regime inicial aberto ou intermediário para início de resgate (págs. 407/414).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 22/23, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 25/28 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado a págs. 142/144, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria, dúvidas não há.

Os policiais militares foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, afirmando que durante patrulhamento de rotina receberam a denúncia referente ao tráfico de drogas na rua Indiaporã, numeral 3330, realizado por "Luquinha" e "Doidinho". Neste endereço, depararam-se com os acusados, os quais deixaram o local rapidamente ao perceber a presença policial e adentraram em residências distintas. Na casa de Lucas, vulgo "Luquinha", encontraram a quantia de R\$37,00 e 13 porções de "maconha", fracionadas para a venda, envoltas em plástico transparente.

Indagado, o acusado alegou que a droga era para seu consumo pessoal. Na residência de Ademir, vulgo "Doidinho", localizaram, no congelador da geladeira, meio tijolo e três grandes porções de "maconha" e, sobre sua cama, uma balança de precisão.

Ademir confessou informalmente que guardava a droga para Lucas e que recebia R\$100,00 por isso.

Interrogado em juízo, Ademir confessou a propriedade do entorpecente, dizendo que metade da droga apreendida em sua residência se destinava a venda e a outra parte ao seu uso. Disse que tem amizade com Lucas, que mora defronte sua residência, mas negou guardasse droga pra ele. O acusado confirmou que é interdito judicialmente e que toma remédios controlados.

Lucas, por sua vez, afirmou que se assustou com a aproximação da viatura e por isso entrou rapidamente em sua casa, sendo ali abordado. Indagado pelos policiais, disse ser usuário de drogas e que guardava duas "parangas" de maconha para seu uso próprio dentro do guarda roupas do seu quarto. Aduziu que o dinheiro apreendido era

proveniente de seu trabalho como serralheiro. Afirmou que seu vizinho Ademir estava indo ao seu encontro quando também foi abordado pelos policiais, mas negou qualquer tipo de envolvimento com ele.

Observo que em relação ao acusado Lucas, os autos foram desmembrados (processo 0000469-35.2021.8.26.0576).

Ao que se vê, a prática do tráfico pelo acusado Ademir restou comprovada a demasia. Os policiais confirmaram que receberam a denúncia dando conta da traficância realizada por "Luquinha" e "Doidinho", razão pela qual se dirigiram até o local indicado, onde visualizaram o acusado e Ademir entrando rapidamente em suas residências. Na casa de Lucas encontraram treze porções de entorpecente fracionadas e prontas para a venda, já na de Ademir meio tijolo e outras três grandes porções de "maconha", sendo que este último confirmou que guardava a droga para Lucas.

Os depoimentos dos policiais estão em total sintonia com o conjunto probatório carreado os autos, inclusive com a confissão do acusado, não se observando qualquer motivo tivessem eles para acusar injustamente o acusado.

Inexiste qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por policiais e outros agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Assim, diante da prisão em flagrante do réu, da quantidade de droga apreendida, dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, e da confissão cabal do acusado, o qual afirmou que parte da droga se destinava ao seu consumo próprio, e a outra para venda, tem-se prova segura para sua condenação.

Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Observo, por fim, que o exame de insanidade mental realizado no acusado e acostado a págs. 150/155 (apenso) preenche todos os requisitos legais e foi devidamente homologado à pág. 164 do respectivo apensos, constatando-se pela imputabilidade absoluta do réu.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em virtude dos maus antecedentes (pág. 54).

Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência (pág. 53) com a confissão cabal.

Nada há que ser considerado na terceira fase.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que o réu possui maus antecedentes e é reincidente, além da grande quantidade de entorpecente (aproximadamente 500g de "maconha"), fazem afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional,

determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado ADEMIR DE SOUZA DIAS, qualificado nos autos e portador do RG 33.958.849, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cc. artigo 29, do Código Penal.

Condene o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA